

Nr. 133 Kabinettsitzung vom 29. März 1935, 17 Uhr

R 43 I/1472, S. 563–574 Original¹

Anwesend: Hitler; Heß, v. Neurath, Frick, Schwerin v. Krosigk, Schacht, Seldte, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring, Rust, Kerrl, Frank; PrFM Popitz; GenMaj. v. Reichenau; StS Lammers, Meissner, Funk, Reinhardt, Pfundtner, Hierl, Posse, Krohn, Ohnesorge, Backe, Milch; v. Keudell; Keppler; MD Olscher; MR v. Stutterheim; Protokoll: MR Wienstein (P. 1, 5), Willuhn (P. 2), Killy (P. 3, 4, 4a, 6, 7).

Beginn: 17:00

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE LANDBESCHAFFUNG FÜR ZWECKE DER WEHR-MACHT.
2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE REGELUNG DES LANDBEDARFS DER ÖFFENT-LICHEN HAND.
3. ENTWURF EINES DRITTEN GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GEMEINDEUMSCHULDUN-GSGESETZES (Rk. 2424).
4. REICHSHAUSHALT 1935.
- 4a) SENKUNG DER HAUSZINSSTEUER
5. ENTWURF EINES REICHSGESETZES ÜBER DEN ZWECKVERBAND REICHSPARTEITAG NÜRNBERG.
6. ACHTZEHNTE ÄNDERUNG DES BESOLDUNGSGESETZES (Rk. 2594).
7. NEUNZEHNTE ÄNDERUNG DES BESOLDUNGSGESETZES (Rk. 2623).

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE LANDBESCHAFFUNG FÜR ZWECKE DER WEHR-MACHT.

Generalmajor von Reichenau trug den Inhalt des Gesetzentwurfs vor². Er führte aus, daß der Reichsforstmeister seine Einschaltung dann wünsche, wenn reichs- und staatseigene Waldflächen für

¹ Zur ursprünglichen Tagesordnung dieser Sitzung und der endgültigen Festlegung s. R 43 I/1323, Bl. 213 ff; R 43 I/1328. Vgl. auch Dok. Nr. 149.

² KabVorl. des RWeM vom 20. 3. 35: R 43 I/1472, S. 579–586; R 43 II/205, Bl. 66–76; R 43 F/3542, Bl. 9–12. Zum Inhalt s. Dok. Nr. 109.

Zwecke der Wehrmacht in Anspruch genommen würden³. Diesem Wunsche des Reichsforstmeisters wolle er gern, wahrscheinlich durch eine Ergänzung des § 4, entsprechen⁴.

Das Reichskabinett stimmte mit dieser Maßgabe dem Gesetzentwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu⁵.

2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE REGELUNG DES LANDBEDARFS DER ÖFFENTLICHEN HAND.

Der Reichs- und Preußische Minister für Ernährung und Landwirtschaft trug den Inhalt des Gesetzentwurfs vor⁶ und brachte als Leiter der Reichsstelle zur Regelung des Landbedarfs der öffentlichen Hand den Reichsminister ohne Geschäftsbereich Kerrl in Vorschlag.

Das Reichskabinett stimmte dem Gesetzentwurf und der vorgeschlagenen Ernennung des Reichsministers ohne Geschäftsbereich Kerrl zu⁷.

3. ENTWURF EINES DRITTEN GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GEMEINDEUMSCHULDUNGSGESETZES (Rk. 2424).

Der Reichsminister der Finanzen trug den Inhalt der Vorlage vor und begründete sie⁸. Dabei brachte er vor, daß Reichsminister Heß angeregt habe, hinter Art. I, Ziff. 9 des Entwurfs noch eine Ziffer 10

³ Änderungsantrag des Reichsforstmeisters vom 29. 3. 35; R 43 F/3542, Bl. 18.

⁴ § 4 verpflichtete die RSt. für Landbeschaffung, bei der Ersatzlandbeschaffung für Umgesiedelte in erster Linie auf den Grundbesitz des Reichs, der Länder und Gemeinden und sonstigen öff.-rechtl. Körperschaften und Stiftungen sowie der gemeinnützigen Siedlungsunternehmungen und Landlieferungsverbände zurückzugreifen. In die endgültige Fassung wurde als Abs. 2 neu eingefügt: „Die Inanspruchnahme von reichs- und staatseigenen Waldflächen erfolgt im Einvernehmen mit dem Reichsforstmeister.“

⁵ Gesetz vom 29. 3. 35 (RGBl. I S. 467). Zum Leiter sowohl der RSt. für Landbeschaffung wie der RSt. für Umsiedlung wurde im Apr. 1935 MD Runte/REM ernannt; R 43 II/323, Bl. 134. Das Gesetz bildete in der Folge über die in der Begründung (Dok. Nr. 109) genannten vier Vorhaben hinaus die Rechtsgrundlage für sämtliche Landbeschaffungsmaßnahmen der Wehrmacht; Näheres s. ABSOLON III S. 16–21. Die umfangreiche DVO vom 21. 8. 35 (RGBl. I S. 1097) regelte die Einzelheiten des Enteignungs- und Entschädigungsverfahrens und rangierte damit gleichsam als „kleines Enteignungsgesetz für die Landbeschaffung der Wehrmacht“ (so RAM); s. R 41/862, Bl. 61–124. Eine 2. DVO vom 13. 2. 37 betraf die Durchführung der Umsiedlungen und die Schuldenregelung; ebd. Bl. 129 ff. Das ÄndG vom 12. 4. 38 (RGBl. I S. 387) erstreckte die Geltungsdauer des Gesetzes über den 1. 4. 38 hinaus bis zum 1. 4. 40, die ÄndVO vom 19. 3. 40 (RGBl. I S. 557) verlängerte es weiter bis zum 1. 4. 43 und machte es auch für Enteignungen zu nicht unmittelbar militärischen Zwecken anwendbar. Die 2. ÄndVO vom 31. 3. 43 (RGBl. I S. 250) setzte den Ablauf des Gesetzes auf den 1. 4. 46 fest, unter Hinweis auf die bisherige Nichtverabschiedung eines ReichsenteignungsG und die mangelnde Rechtsgrundlage für Enteignungen in den besetzten Gebieten. Eine 3. ÄndVO schließlich, die noch am 19. 3. 45 ausgefertigt wurde, obwohl sie „im Augenblick“ nicht dringlich erschien, hätte die Möglichkeit eröffnet, bei der Ersatzlandbeschaffung auch auf Erbhöfe zurückzugreifen, „die sich in Händen aussterbender oder biologisch minderwertiger Sippen befinden, ohne daß für sie wieder Entschädigung in Land zu gewähren ist“. Zu den skizzierten Änderungen und Ergänzungen des Gesetzes vom 29. 3. 35 s. allgemein R 43 F/3542, Bl. 21–83.

⁶ KabVorl. des REM vom 23. 3. 35: R 43 I/1472, S. 587–589; R 43 II/1030, Bl. 2 f. Zum Inhalt s. Dok. Nr. 124 Anm. 6.

⁷ Gesetz vom 29. 3. 35 (RGBl. I S. 468). Abschrift der Ernennungsurkunde Kerris zum „Leiter der Reichsstelle zur Regelung des Landbedarfs der öffentlichen Hand“ vom 3. 4. 35 in: R 43 II/1030, Bl. 9. Am 5. 4. 35 hielt MR Willuhn für Lammers zum Stand der Angelegenheit fest: „Ein besonderes Büro [für Kerrl] wird voraussichtlich nicht geschaffen werden, da sich die Tätigkeit des Leiters der Reichsstelle voraussichtlich darauf beschränken wird, eine Übereinstimmung zwischen den verschiedenen Auffassungen des Reichswehrministers und des Reichs- und Preußischen Ministers für Ernährung und Landwirtschaft herbeizuführen.“ R 43 II/323, Bl. 134. Kerrl gedachte sich jedoch keineswegs mit der Rolle eines im Hintergrund wirkenden Koordinators zu begnügen, sondern beanspruchte die Initiative für jede Art von übergeordneter Raumplanung; s. hierzu die Auseinandersetzung um die Bildung der RfR: Dok. Nrr. 165 und 166.

⁸ KabVorl. des RFM vom 20. 3. 35: R 43 I/1472, S. 591–603; R 43 II/779, Bl. 179–186. Das GemeindeumschuldungsG (GUG) vom 21. 9. 33 (RGBl. I S. 647; s. ARH I/1, Nr. 212 Anm. 5) hatte den Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und Ländern die Möglichkeit eröffnet, fällige und noch fällig werdende kurzfristige Kapitalverbindlichkeiten, denen sie aus laufenden Haushaltsmitteln nicht nachzukommen vermochten, in Schuldverschreibungen des Umschuldungsverbandes dt. Gemeinden umzuwandeln (Laufzeit 20 Jahre, Verzinsung 4%, Tilgung 3% ab 1. 10. 36). Das GUG war bis 31. 3. 35 befristet und bereits durch zwei Änderungsgesetze vom 14. 11. 33 (RGBl. I S. 971; s. ARH I/2, Nr. 244 P. 3) und vom 5. 7. 34 (RGBl. I S. 575; s. ARH I/2, Nr. 376 P. 27) novelliert worden. Es hatte mit der Umschuldung von 2,8 Mrd. RM kurzfristiger Titel im wesentlichen seinen Zweck erreicht.

einzuügen und darin zu bestimmen, daß im Gemeindeumschuldungsgesetz und in den zu seiner Anordnung oder Ergänzung erlassenen Bestimmungen anstelle der bisherigen Bezeichnung „der Gemeindevorstand“ „der Leiter der Gemeinde“ treten solle⁹. Das Reichskabinett stimmte der Vorlage mit dieser Maßgabe zu¹⁰.

4. REICHSHAUSHALT 1935.

Der Reichsminister der Finanzen gab zunächst einen Überblick über die Etats- und Finanzlage¹¹ und erläuterte im Anschluß daran das voraussichtliche Steuerbild des Jahres 1935 (vgl. Anl. 2 und 3 zu Punkt 4)¹². Er wies darauf hin, daß der Führer und Reichskanzler es nicht für zweckmäßig halte, die Haushaltsziffern zu veröffentlichen, auch nicht in Gestalt der Gesamtziffern. Hiervon ausgehend habe er – der Reichsminister der Finanzen – einen neuen Entwurf eines Gesetzes über die Haushaltsführung im Reich vorgelegt, der dieser Auffassung Rechnung trage¹³.

Der Stellvertreter des Führers, Reichsminister Heß, bat zu § 9 dieses Gesetzentwurfs die Fassung der entsprechenden Bestimmung des Haushaltsgesetzes 1934 wieder herzustellen, um damit eine erhöhte Berücksichtigung alter Kämpfer zu ermöglichen¹⁴. In diesem Zusammenhang regte der Reichsminister der Luftfahrt an, den Begriff der alten Kämpfer etwa in den Ausführungsbestimmungen neu zu regeln.

Nach kurzer Erörterung stimmte das Reichskabinett der Anregung des Reichsministers Heß zu¹⁵.

Das nun vorgelegte 3. ÄndG strebte die Ordnung folgender noch unregelter Verbindlichkeiten an: a) begrenzte Möglichkeit der Umwandlung auch mittelfristiger Schulden (Fälligkeit bis 1. 10. 36) in langfristige, jedoch im Blick auf die Schonung des Kapitalmarkts nur mit Genehmigung des RIM und RFM; b) Möglichkeit, auch Zahlungsrückstände bei mittel- und langfristigen Anleihen in die Umschuldung miteinzubeziehen; c) Möglichkeit für ausländ. Gläubiger, anstelle der in den Kreditabkommen vorgesehenen Rückzahlungsarten (Zahlung in RM auf Sperrkonto; vgl. Dok. Nr. 3 Anm. 8) die Umwandlung ihrer Forderungen in langfristige Umschuldungsschuldverschreibungen zu verlangen; d) Verlängerung des Wahlrechts für inländ. Gläubiger zwischen Umwandlung ihrer kurzfristigen Forderungen in Umschuldungsschuldverschreibungen oder einer fünfjährigen Stundung unter Herabsetzung des Zinses auf 4,5% bis 31. 12. 35; e) Aufhebung des allgemeinen Verbots der Aufnahme neuer Darlehen durch die Gemeinden (§ 13 GUG), jedoch Bindung jeder Neuverschuldung an die vorherige Genehmigung des RIM und RFM.

⁹ Die Dt. Gemeindeordnung vom 30. 1. 35 (RGL. I S. 49; Dok. Nr. 85 P. 3) verwendete den Begriff „Gemeindevorstand“ nicht mehr. In Art I GUG-ÄndG wurde als Ziff. 10 neu eingefügt: „Wo im Gemeindeumschuldungsgesetz und in den zu seiner Änderung, Ergänzung und Durchführung erlassenen Gesetzen und Verordnungen die Worte gebraucht sind ‚der Gemeindevorstand‘, treten an deren Stelle die Worte ‚der Leiter der Gemeinde‘.“

¹⁰ Gesetz vom 29. 3. 35 (RGL. I S. 456).

¹¹ S. Dok. Nr. 129, auch für die nachstehend genannten strittigen Anforderungen.

¹² R 43 I/1472, S. 633–635; R 43 II/758, Bl. 213 f..

¹³ R 43 I/1472, S. 605–614, 643; R 43 II/758, Bl. 200–226. § 1 der Neufassung lautete:

„Bis zur Fertigstellung des Reichshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1935 dürfen die zur Aufrechterhaltung der Reichsverwaltung oder zur Erfüllung der Aufgaben und rechtlichen Verpflichtungen des Reichs notwendigen Ausgaben geleistet werden. Für die Art der Verwendung der Mittel und die Höhe der Ausgaben gelten die nachstehenden Vorschriften:

– a)

soweit Entwürfe von Einzelplänen von der Reichsregierung bereits festgestellt worden sind oder werden, gelten diese Entwürfe als gesetzlich festgestellt;

– b)

im übrigen wird der Reichsminister der Finanzen ermächtigt, im Einvernehmen mit den zuständigen Reichsministern den beteiligten Reichsverwaltungen die erforderlichen Betriebsmittel zuzuweisen und über die Verwendung der Betriebsmittel zu bestimmen.“

¹⁴ Dem ReichshaushaltsG 1934 (RGL. II S. 121) zufolge sollten 90% der freiwerdenden Beamtenstellen des unteren Dienstes den Versorgungsanwärtern vorbehalten bleiben, während der Rest frei besetzt werden konnte. Für 1935 plante der RFM eine Streichung dieser Vorschrift. Heß hatte jedoch mit Schreiben vom 28. 3. 35 auf ihrer Beibehaltung zur Versorgung der „alten Kämpfer“ der NSDAP bestanden: „Schon die 10% hätten „bei weitem nicht ausgereicht, um die Dankespflicht von Volk und Vaterland an Kämpfern, die sich um die nationale Erhebung verdient gemacht haben, zu erfüllen“, viele von ihnen lebten noch immer in bitterster Not; R 2101/B 9884, Bl. 107 ff. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 10757.

¹⁵ Der genaue Beschluß ergibt sich aus einem späteren nichtveröffentl. RdErl. des RIM vom 19. 11. 37; R 43 II/1279, Bl. 172 f. Es hieß dort: „In der Sitzung der Reichsregierung am 29. März 1935 hat der Führer und Reichskanzler die Anordnung getroffen, daß für die Unterbringung von solchen Nationalsozialisten, die bis zum 14. September 1930 ihren Eintritt in die NSDAP erklärt hätten, Beamtenstellen des unteren und des einfachen mittleren Dienstes bereitzustellen seien.“ – Zu diesem Zweck errichtete der RIM durch Erlaß vom 28. 4. 36 (RMBliV S. 585) beim OP Brandenburg die „Vormerkungsstelle für Versorgungsanwärter“. Dennoch war bis 1937 die Zahl der schwer vermittelbaren Alt-Pgs. noch so groß, daß der RIM mit dem zit. RdErl. die Umwandlung von

Der *Reichsarbeitsminister* wies darauf hin, daß er zur Förderung des Wohnungs- und Siedlungswesens 100 Millionen RM angefordert habe, daß aber nur 25 Millionen RM im Etat für diesen Zweck vorgesehen worden seien. Bei der Bedeutung dieses Gebiets müsse, falls weitere Haushaltsmittel dafür nicht zur Verfügung gestellt werden könnten, in anderer Weise geholfen werden. Beispielsweise könne doch erwogen werden, aus den Mitteln zur Gewährung von Ehestandsdarlehen auch Beträge für Zwecke der Kleinsiedlung zur Verfügung zu stellen¹⁶.

Nachdem der *Reichsminister der Finanzen* sich grundsätzlich bereiterklärt hatte, auf dem angeregten Wege zu helfen, stellte der *Führer und Reichskanzler* den beteiligten Ministern anheim, über die Einzelheiten untereinander eine Einigung herbeizuführen¹⁷.

Der *Reichsminister des Innern* brachte vor, daß im Haushalt für den Arbeitsdienst 200 Millionen ausgebracht seien, während Staatssekretär Hierl 240 Millionen für erforderlich halte, wenn Entlassungen in größerem Umfang vermieden werden sollten.

Der *Reichsminister der Finanzen* hebt hervor, daß er bei den großen Anforderungen, die an ihn gestellt seien, sich hinsichtlich des Gesamthaushalts auf einen bestimmten Rahmen einstellen müsse, den er nicht überschreiten könne. Es sei auch zwecklos, im Haushalt Ansätze um Beträge zu erhöhen, die später kassenmäßig nicht würden geleistet werden können. Er bitte es bei dem Ansatz zu belassen¹⁸.

Der *Führer und Reichskanzler* brachte seine Meinung dahin zum Ausdruck, daß mit Rücksicht auf die Einstellungen bei der Wehrmacht ein Ausgleich beim Arbeitsdienst sich von selbst ergeben und am Ende des Jahres sich herausstellen werde, daß der Haushaltsansatz ausreichend sei. Bei den ungeheueren Anforderungen, die sich aus dem im Vordergrund stehenden Aufbau der Wehrmacht ergäben, müßten alle nicht unbedingt notwendigen Ausgaben zurücktreten.

Der *Reichsminister des Innern* bat daraufhin, es bei dem Ansatz von 200 Millionen Reichsmark zu belassen.

Der *Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung* wies darauf hin, daß gegenüber seiner Anforderung von 25 Millionen für die vormilitärische Ausbildung nur 15 Millionen angesetzt worden seien.

Der *Führer und Reichskanzler* bemerkte hierzu, daß es notwendig sei, systematisch Maßnahmen zur Heranbildung einer stabilen und leistungsfähigen Jugendführung zu ergreifen, um die jetzigen Verhältnisse in der HJ, über die man sich nicht täuschen solle, zu überwinden¹⁹. Bei den augenblicklichen Verhältnissen empfehle es sich nicht, zu große Mittel zur Verfügung zu stellen.

Die weitere Erörterung, an der sich insbesondere der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung und der Reichsminister für Luftfahrt beteiligten, führte zu dem Ergebnis, daß insgesamt statt 15 Millionen 17 Millionen zur Verfügung gestellt werden sollen, davon 5 Millionen zur Einführung der dritten Turnstunde und 2 Millionen zur Heranbildung der Jugend im Flugwesen. Nachdem der *Führer und Reichskanzler* die Gründe dargelegt hatte, die eine Veröffentlichung des Haushalts nicht zweckmäßig erscheinen lassen, *stimmte das Reichskabinett* dem Gesetz über die

einfachen Arbeiter- und Angestellten- in Beamtenstellen anordnete und um Beachtung des Umstandes ersuchte, „daß es sich bei den in Frage kommenden Nationalsozialisten um solche handelt, die zu den treuesten und einsatzbereitesten Mitkämpfern des Führers gehören und die, wie vielfach die Erfahrung gezeigt hat, Mängel in der Vorbildung durch eine schon in der Kampfzeit erprobte Ausdauer und Zähigkeit ersetzen [...]“.

¹⁶ Vgl. bereits Dok. Nr. 76.

¹⁷ Zur getroffenen Regelung s. u. P. 4a, Anm. 25.

¹⁸ Zur Haltung des RFM vgl. auch Dok. Nr. 130 Anm. 6.

¹⁹ Dem rapiden Mitgliederzuwachs seit 1933 (von 108 000 Ende 1932 auf 3,58 Mio Ende 1934) war die HJ weder nach ihrer bisherigen, in der „Kampfzeit“ entwickelten agitatorischen Konzeption noch von ihrem Führerkorps her gewachsen. Die Masse der Neuzugänge floß ihr aus den gleichgeschalteten bzw. zwangsweise eingegliederten anderen Jugendverbänden zu (bündische Jugend, Wehrsportjugend, evangelische Jugend etc.). Die Mitgliederschaft war also äußerst heterogen, woraus sich zeitweise die Befürchtung einer Unterwanderung ableitete. Auch war bis Anfang 1935 das Reservoir, das die HJ bzw. der BDM bei halbwegs freiwilliger Werbung erreichen konnten, ausgeschöpft. Die Mitgliederentwicklung stagnierte, eine größere Zahl Jugendlicher erklärte sogar ihren Austritt. Näheres s. SCHUBERT-WELLER S. 156 ff.; JÜRGENS, BDM, S. 68, 84 f.

Haushaltsführung im Reich unter Berücksichtigung der zu § 9 gegebenen Anregung in der im übrigen aus der Anlage (vgl. Anl. 4 zu Punkt 4) ersichtlichen Fassung zu²⁰.

Der *Reichsminister der Finanzen* teilte zum Haushalt noch mit, daß er in einer Besprechung mit dem Reichsminister des Innern heute eine Übereinstimmung dahin festgestellt habe, daß der in seinen Einzelheiten noch festzustellende Fonds für das Führerschutzkommando im Zusammenhang mit den Mitteln für den Reichssicherheitsdienst im Haushalt des Reichsinnenministeriums ausgebracht werden solle²¹. Nach kurzer Erörterung verblieb es bei der in Aussicht genommenen Regelung.

4a) SENKUNG DER HAUSZINSSTEUER²² (Rk. 2197, 2593).

Der *Reichs- und Preußische Minister des Inneren* trug kurz den Inhalt der Vorschläge des Reichskommissars Dr. Goerdeler vor (vgl. Anlage), der zum Ausdruck bringe, daß die zum 1. April 1935 vorgesehene Senkung der Hauszinssteuer um 25 v.H. nicht in vollem Umfange den Hausbesitzen zufallen dürfe.²³ Er, der Minister, halte es nicht für zweckmäßig, die in der Vierten Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 8. Dezember 1931, Teil 2, Kap I §1 (RGBl. [1] S. 706) beschlossene Senkung aufzuheben. Ausschlaggebend sei für ihn dabei die Erwägung, daß die Instandsetzungskredite wesentlich unter Voraussetzung dieser Senkung aufgenommen worden seien.²⁴

²⁰ Das *Gesetz über die Haushaltsführung im Reich* wurde von Hitler noch am 29. 3. 35 ausgefertigt (RGBl. II S. 339).

²¹ Hierzu Näheres in R 2/12159 und 12160.

²² Die Hauszinssteuer, außerhalb Preußens auch Gebäudeentschuldungsteuer genannt, war durch die *Dritte SteuerNotVO* vom 14. 2. 24 (RGBl. I S. 79) als „Geldentwertungsausgleich bei bebauten Grundstücken“ eingeführt worden, d. h. als Sondersteuer auf den sog. Althausbesitz (Fertigstellung bis 1918) zum Ausgleich dafür, daß dieser seine Sachwerte über die Inflation hatte retten, sich infolge Geldentwertung auch hatte entschulden können und nun wieder über stabile Mieteinnahmen verfügte. Es handelte sich um eine Landessteuer, deren Erhebung den Ländern durch das Reich zur Pflicht gemacht, die aber im einzelnen landesrechtlich geregelt war. Teils wurde sie als besondere Aufwertungssteuer, teils als Zuschlag zur Grund- oder Gebäudesteuer erhoben. Berechnungsgrundlage bildete meist die hypothekarische Belastung bis 1918, eine nach dem Gebäudewert bemessene hypothetische „Friedensmiete“ und laufende Mieteinnahmen. Der Ertrag wurde nach einem festen Schlüssel zwischen Land und Kommunen aufgeteilt. Das Gesamtaufkommen an Hauszinssteuer betrug 1929/30 noch 1,65 Mrd. RM, bis 1933/34 sank es auf 925 Mio RM. Während die Zweckbestimmung der Steuer zunächst darin gelegen hatte, über Hauszinssteuerdarlehen wieder in die Förderung des Wohnungsneubaus zu fließen, verschwand das Aufkommen seit Beginn der Wirtschaftskrise zunehmend und 1933/34 beinahe ausschließlich in den allgemeinen Länder- und Gemeindehaushalten. Vgl. ARH I/1, Nr. 201 Anm. 8, ferner die interne RBk-Aufzeichnung: „Über die Hauszinssteuer und ihre Nutzbarmachung für die Fundierung der Arbeitsbeschäftigungskredite“ vom 9. 3. 35, in R 2501/6636, Bl. 305–314.

Der Absicht einer zeitlichen Befristung der Steuer, die aus ihrer Natur als Inflationsausgleichsabgabe folgte, war in Preußen bereits dadurch Rechnung getragen, daß die NotVO vom 6. 10. 31 (RGBl. I S. 537, 551) sie um 20% ermäßigte. Die *Vierte SteuerNotVO* vom 8. 12. 31 (RGBl. I S. 699, 706; s.u.) hatte diese Senkung für das Reich allgemein verbindlich gemacht. Ferner sah diese NotVO einen gestaffelten Abbau der Hauszinssteuer in der Weise vor, daß sie ab 1. 4. 35 und 1. 4. 37 jeweils um weitere 25% gesenkt werden und ab 1. 4. 40 ganz wegfallen sollte. Außerdem war dort die Möglichkeit eröffnet, die Steuer bis zum 31. 3. 34 ganz oder zu einem festgelegten Prozentsatz (25, 50 oder 75%) abzulösen, und zwar durch Zahlung von max. drei Jahresbeträgen. Allgemein s. FÜHRER, Mieter, Hausbesitzer, S. 157 ff., 201 ff.

²³ Schreiben des RKomPr. Goerdeler an Hitler vom 12. 3. 35 (diesem von Lammers am 20. 3. vorgetragen) und an Lammers vom 25. 3. 35; R 43 II/1006, Bl. 37 f., 45 f. Abschriften als Anlage: R 43 I/1472, S. 645–658. Die Vorschläge Goerdelers liefen darauf hinaus, mindestens ein Fünftel der zum 1. 4. anstehenden Steuersenkung den Gemeinden für Mietbeihilfen an Arbeitslose und sonstige Bedürftige zu belassen. Im Schreiben vom 25. 3. faßte er sein Petition wie folgt zusammen; „Die Senkung der Hauszinssteuer um 25% voll zugunsten des Hausbesitzes ließe sich in normalen Zeiten verantworten. Angesichts der steigenden Wohnungsnot und angesichts der großen Zahl bedürftiger Mieter, deren Risiko dem Hausbesitz von der Allgemeinheit abgenommen wird, ist die Ausschüttung der vollen Senkung an die Hausbesitzer nicht zu vertreten. Wäre vor 3 Monaten den Hausbesitzern klipp und klar eröffnet, daß die ganze Senkung mit Rücksicht auf die Gesamtlage des deutschen Volkes und die vor ihm liegenden großen Aufgaben zurückgestellt werden müsse, so wäre das schließlich politisch durchzuziehen gewesen. Ich habe mir erlaubt, bereits im Dezember Anregungen an die zuständigen Minister zu geben. Inzwischen hat aber der Herr Reichsarbeitsminister, wie mir gesagt ist nicht ohne Wissen des Reichskabinetts, öffentlich erklärt, daß dem Hausbesitzer die ganze Senkung zugute kommen solle. Deswegen ist ein Mittelweg einzuschlagen, und zwar ein solcher, der sich im Hinblick auf alle oben festgelegten Tatsachen als vernünftig erweist.“ Konkret regte Goerdeler an, von der 25%igen Absenkung (Steuerausfall ca. 200 Mio RM) nur 15% dem Hausbesitzer zu belassen, die „gewonnenen“ 10% (80 Mio RM) aber den Gemeinden mit der Auflage anzuweisen, daraus 1. bedürftige Mieter zu unterstützen (geschätzter Gesamtaufwand: 40 Mio RM), „2. Den Wohnungsbau zu fördern durch Hergabe von nicht erststelligen Hypotheken zu billigstem Zinsfuß nach Reichsrichtlinien“.

²⁴ Kredite im Rahmen der Gebäudeinstandsetzungsaktion des Zweiten Reinhardt-Programms vom 21. 9. 33; s. ARH I/2, Nr. 212 Anm. 7. Vgl. die Aufzeichnung der RBk vom 9. 3. 35 (o. Anm. 22): „Der Hausbesitz hat bei der Vergebung der Arbeiten im Rahmen der Hausinstandsetzungsaktion sicherlich vielfach die Hauszinssteuersenkung in Rechnung gestellt, so daß diese schon in erheb-

Der *Führer und Reichskanzler* wies darauf hin, daß die derzeitige Lage Opfer von jedem erfordere, auch von den Hausbesitzern. Ein Hinweis darauf werde nach seiner Auffassung etwaige Vorstellungen der Hausbesitzer sofort zum Schweigen bringen.

Der *Preußische Finanzminister* schlug vor, es bei der Senkung an sich zu belassen, den Hausbesitzern aber durch ein zu erlassendes Gesetz aufzugeben, den Senkungsbetrag dem Reich als Anleihe zur Verfügung zu stellen. Die frei werdenden Mittel könnten alsdann u.a. zur Durchführung eines Wohnungsprogramms verwendet werden, und die Auszahlung an die Hausbesitzer auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Das *Reichskabinett* stimmte diesem Vorschlag zu und ermächtigte den Reichsminister der Finanzen, die Einzelheiten in dem zu erlassenden Gesetz festzulegen²⁵.

5. ENTWURF EINES REICHSGESETZES ÜBER DEN ZWECKVERBAND REICHSPARTEITAG NÜRNBERG.

Der *Reichs- und Preußische Minister des Innern* trug den Inhalt des Gesetzentwurfs vor²⁶. Er führte aus, daß er sich durch persönliche Fühlungnahme davon überzeugt habe, daß die Stadt Nürnberg die Kosten für die für Zwecke der Partei zu errichtenden Gebäude nicht allein tragen könne.

lichem Umfange vorwegdiskontiert worden sein dürfte.“ Im übrigen – so dieselbe Aufzeichnung – befinde sich auch der Althausbesitz in Schwierigkeiten: Die Mieten seien durch die Wohnungszwangswirtschaft niedrig gehalten und ließen keine Rücklagenbildung zu; etwa die Hälfte der Friedensmiete (d.h. vor 1914) werde weggesteuert. Der Wert des Althausbesitzes sei mangels notwendiger Modernisierungsarbeiten stark gesunken. Die Absicherung und Rückzahlung der erforderlichen Kredite bereite steigende Schwierigkeiten; ein wachsender Teil der Hausbesitzer schulde Steuern und Zinsen: „In zahlreichen Fällen haben die Gläubiger stillgehalten in der Hoffnung, daß durch die Hauszinssteuersenkung eine Sanierung des Schuldners ermöglicht wird. Es würde [sc. beim Wegfall der Steuersenkung] also zu neuen Zwangsversteigerungen kommen. [...] Schließlich dürfte die Bedeutung eines gesunden und zur Vergebung von Aufträgen befähigten Hausbesitzes – die Voraussetzungen hierfür sollen in erster Linie durch den Abbau der Hauszinssteuer geschaffen werden – nicht zu unterschätzen sein.“ Eingaben u. dgl. zur Notlage des Althausbesitzes s. R 22/339 und 340.

²⁵ Ergebnis war das *Gesetz zur Förderung des Wohnungsbaus* vom 30. 3. 35 (RGBl. I S. 469): § 1 ermächtigte den RFM, aus dem Sondervermögen des Reichs zur Gewährung von Ehestandsdarlehen „einen Betrag bis zu 50 Millionen RM für Zwecke der Kleinsiedlung und des Kleinwohnungsbaus zu verwenden“; vgl. Dok. Nr. 76. § 2 verfügte, die Hauszinssteuerpflichtigen hätten den Senkungsbetrag von 25% in den Rjj. 1935 und 1936 „dem Reich als verzinsliche Anleihe insbesondere für Zwecke der Kleinsiedlung und des Kleinwohnungsbaus zur Verfügung zu stellen“. Das Nähere regelte die Durchführungs- und ErgänzungsVO vom 18. 4. 35 (RGBl. I S. 546); hierzu allgemein: R 2/3412. Über die Verwendung der Beträge verständigten sich RAM und RFM auf einer Chefbesprechung am 27. 5. 35: Dok. Nr. 167.

Der Vorsitzende des Zentralverbands der dt. Haus- und Grundbesitzervereine, Erich Tribius, versandte unmittelbar nach Verabschiedung des Gesetzes eine vorsichtige Kritik an die Zeitungsredaktionen. Diese wurden indes am 1. 4. 35 angewiesen, von dem Schreiben keinerlei Notiz zu nehmen; TOEPSEER-ZIEGERT 1935/I, S. 187 f. Eine tatsächliche Senkung oder gar Beseitigung der Hauszinssteuer (nach „Berliner Tageblatt“ vom 20. 9. 36 die „bestgehaßte“, nur durch den allgemeinen Finanzbedarf gerechtfertigte Steuer“; R 2101/B 7978, unfol.) kam auch später nicht in Frage, vielmehr wurde 1936 ihr Einbau in das neue GrundsteuerG erwogen; s. Folgebänd, Dok. vom 7. 1. 36.

²⁶ Einen ersten Entwurf hatte der RIM am 13. 3. 35 mit Hinweis auf die grundsätzliche Billigung Hitlers vorgelegt; R 43 II/1198, Bl. 77–81. Das Gesetz schuf zum Zweck der Errichtung und Unterhaltung sowie zum Betrieb der Anlagen des Reichsparteitagsgeländes einen Zweckverband, dem als Mitglieder die NSDAP, das Reich, das Land Bayern und die Stadt Nürnberg angehörten. In der Begründung wurde u.a. ausgeführt, die Ausgestaltung Nürnbergs für die Parteitage erfordere so erhebliche Mittel, daß die Stadt als alleiniger Träger für die Durchführung dieser Baupläne überfordert sei; vgl. auch R 18/5322, S. 13–15. Organe des Zweckverbands als Körperschaft des öffentl. Rechts waren der Leiter (von Hitler ernannt, selbständige Leitung gemäß Führerprinzip) und die Verwaltungsräte als Vertreter der Mitglieder (nur Appellationsrecht an Hitler persönlich). § 7 bestimmte, daß die Kosten „durch Beiträge zu gleichen Teilen“ aufgebracht werden sollten, daß der Leiter des Zweckverbands allerdings im Einzelfall ein anderes Umlageverhältnis festsetzen könne. Hiergegen erhob der RFM am 16. 3. 35 Widerspruch: „Bei der Finanzlage neben dem Reich an dem Zweckverband beteiligter Mitglieder habe ich in Anbetracht der hohen Kosten der vorgesehenen Baupläne die Befürchtung, daß das Reich in einem Maße mit Ausgaben belastet wird, die bei der Finanzlage des Reichs nur getragen werden könnten, wenn vordringliche staatspolitische Aufgaben zurückgestellt würden.“ R 43 II/1198, Bl. 82; R 2/11901, unfol. Die beteiligten Ressorts (RIM, RFM, StdF, ferner RM Kerrl) einigten sich in einer Chefbesprechung am 25. 3. 35 schließlich auf folgende Neufassung des § 7: „Die Kosten des Zweckverbandes werden durch Spenden und Beiträge aufgebracht.“ Außerdem wurde die Bestimmung des § 8, wonach der RIM die Aufsicht über den Zweckverband führte, ersatzlos gestrichen. In dieser Form leitete der RIM das Gesetz am 27. 3. 35 der RkE als KabVorl. zu und setzte es Lammers nach Vortrag bei Hitler noch kurzfristig auf die TO der Kabinettsitzung; R 43 I/1472, S. 659–669; R 43 II/1198, Bl. 84–90.

Das Reichskabinett stimmte dem Gesetzentwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu²⁷.

6. ACHTZEHNTE ÄNDERUNG DES BESOLDUNGSGESETZES (Rk. 2594).

Der Reichsminister der Finanzen trug den Inhalt des Entwurfs vor²⁸.
Das Reichskabinett stimmte der Vorlage zu²⁹.

7. NEUNZEHNTE ÄNDERUNG DES BESOLDUNGSGESETZES (Rk. 2623).

Der Reichsminister der Finanzen trug den Inhalt der Vorlage³⁰ vor und bemerkte dazu, daß der Entwurf auf Wunsch des Führers und Reichskanzlers vorgelegt werde. Dabei warf er die Frage auf, ob, falls die Schaffung der vorgesehenen ruhegehaltsfähigen Stellenzulagen grundsätzlich beschlossen werde, auch die Zulage selbst unwiderruflich oder nur für die Dauer der Zugehörigkeit des Beamten zur Präsidial- oder Reichskanzlei gewährt werden solle, mit der Maßgabe, daß diese Zahlung entfalle, wenn der Beamte zu einer anderen Dienststelle versetzt werde. Der Minister schlug vor, die Zulage als widerrufliche ruhegehaltsfähige Stellenzulage zu bezeichnen.

In diesem Zusammenhang trug der Minister vor, daß der Reichsminister der Justiz die Stelle eines Vizepräsidenten des Reichsgerichts neu schaffen wolle, die mit dem bisherigen sächsischen Justizminister Dr. Thierack besetzt werden solle. Er, der Reichsminister der Finanzen, sei mit der Schaffung einer solchen Stelle grundsätzlich einverstanden; die Frage der Eingruppierung dieser Stelle sei noch offen. Er schlage vor, daß die Bezüge der Besoldungsgruppe B5 gewährt würden und daß er sich wegen einer darüber hinaus zu gewährenden Zulage mit dem Reichsjustizminister einige.

Der Reichsminister der Justiz bat in erster Linie um eine höhere Eingruppierung mit Rücksicht auf die besonderen Verdienste, die sich Dr. Thierack bei der Vereinheitlichung der Justiz erworben habe; bis zum letzten Tage habe er an dieser Aufgabe entscheidend mitgewirkt³¹.

Auf Anregung des Führers und Reichskanzlers stimmte das Reichskabinett dem Vorschlag des Reichsministers der Finanzen zu³².

Der Führer und Reichskanzler führte weiter aus, daß er selbst die Annahme der Vorlage (Rk. 2623) wünsche, insbesondere wegen der erhöhten Inanspruchnahme und der erhöhten Geheimhaltungspflicht der Beamten in der Präsidial- und Reichskanzlei. Dabei brachte er zum Ausdruck, daß er damit einverstanden sei, wenn die Zahlung der Zulage selbst nur während der Dauer der Zugehörigkeit der Beamten zur Präsidial- bzw. Reichskanzlei erfolge.

Der Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei stellte fest, daß die Vorlage mit der Maßgabe angenommen sei, daß die Zulage als widerrufliche ruhegehaltsfähige Stellenzulage bezeichnet werde³³.

²⁷ Gesetz vom 29. 3. 35 (RGBl. I S. 459). Am 4. 4. 35 wurde RM Kerrl von Hitler zum Leiter des Zweckverbands, der bayer. StM Adolf Wagner zu seinem Stellvertreter ernannt; R 43 II/1198, Bl. 93–99. Nach dem Tod Kerrls im Dez. 1941 folgte ihm Bormann nach; R 43 II/1194a, Bl. 1–11. Die diversen Änderungs- bzw. Ergänzungsgesetze und -Verordnungen enthalten in: R 2/11901.

²⁸ KabVorl. des RFM vom 27. 3. 35: R 43 I/1472, S. 671–676; R 43 II/429, Bl. 176–182. Der Entwurf regelte die Besoldung der planmäßigen Führer des freiwilligen Arbeitsdienstes. Vgl. SCHWENK, Führerkorps im Arbeitsdienst, S. 68–70, 81 ff.

²⁹ Gesetz vom 29. 3. 35 (RGBl. I S. 461). Zur Verabschiedung einer Besoldungsordnung für den RAD s. Dok. Nr. 282 P. 17.

³⁰ R 43 I/1472, S. 677–682. Vorgesehen war dort die Gewährung unwiderruflicher und ruhegehaltsfähiger Stellenzulagen an die Beamten der Präsidialkanzlei und der Reichskanzlei, abgestuft nach Besoldungsgruppen: z.B. Ministerialamtsgehilfen 480 RM jährlich, Regierungsinspektoren und Ministerialkanzleivorsteher 1200 RM, Ministerialamtsträger 1680 RM, Ministerialräte 2400, Staatssekretäre 3600 RM.

³¹ Vgl. Dok. Nr. 53 Anm. 16.

³² Otto Georg Thierack (1889–1945) wurde von Hitler im Apr. 1935 zum Vizepräs. des Reichsgerichts ernannt. 1936–42 war er Präs. des Volksgerichtshofs, ab Aug. 1942 Reichsminister der Justiz.

³³ Gesetz vom 29. 3. 35 (RGBl. I S. 464).

Zitierhinweis

Nr. 133 Kabinettsitzung vom 29. März 1935, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d133>